

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יצחק פינדרוס
משה גפני
יעקב אשר

פ/1960/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו לצורך טיפול בילד), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 17. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 17, אחרי פסקה (15) יבוא :

"(16) 75% מהסכומים ששילמו הורים בעד מעון יום לילדיהם או עד לסכום של 2,250 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שלכל אחד מההורים הכנסה מעסק או ממשלח יד או הכנסת עבודה ושני ההורים יחד עובדים בהיקף משרה של 150% לפחות; הסכומים האמורים ינוכו מהכנסתו של אחד ההורים בלבד, לפי בחירתם, בהודעה שיגישו לפקיד השומה; בפסקה זו – "מעון יום" – כהגדרתו בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000;

"ילד" – מי שטרם מלאו לו 3 שנים, ואם מלאו לו 3 שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים, ובלבד שאינו זכאי לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.³

2. תיקון סעיף 32. בסעיף (1)32 לפקודה, המילים "לשם טיפול בילד או השגחה עליו או" – יימחקו.

דבר הסבר

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) קובע כי לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם במס, ינוכו הוצאות שהוצאו בייצור הכנסתו בשנת המס. סעיף (1)32 לפקודה, קובע כי הוצאות לצורך טיפול בילדים לא יהיו מותרות בניכוי.

הורים רבים המבקשים לעבוד ולהתפתח מוציאים סכומים משמעותיים עבור הטיפול בילדיהם בזמן שהם נמצאים בעבודה. היעדר ההכרה בהוצאות הטיפול בילדים כהוצאות המותרות בניכוי, מהווה תמריץ שלילי להורים לצאת לעבוד.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התש"ס, עמ' 248.

³ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

בשנת 2009 התייחס בית המשפט העליון בפסק הדין ע"א 4243/08 פקיד השומה גוש דן נגד פרי לקושי האמור וציין כי "להוצאות ההשגחה על הילדים יש זיקה ליצירת ההכנסה והן אינצידנטליות ליצירת ההכנסה, שכן אם לא היו הילדים תחת השגחה לא יכולה היתה המשיבה להפיק הכנסה בכלל. לפיכך, נקבע כי ההוצאות אינן רק "תנאי תחילי לעצם יציאתה לעבודתה", אלא הוצאות שנדרשות למעשה "שעה שעה במהלך הפקת ההכנסה".

לפיכך, מוצע לבטל את האיסור הקיים בסעיף 32(1) לפקודה, שקובע כי הוצאות לצורך טיפול בילדים לא יהיו מותרות בניכוי. כמו כן, מוצע לקבוע כי יותר בניכוי עד 75% מהסכומים ששילמו הורים בעד מעון יום לילדיהם או עד לסכום של 2,250 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובלבד שלכל אחד מההורים הכנסה מעסק או ממשלח יד או הכנסת עבודה ושני ההורים יחד עובדים בהיקף משרה של 150% לפחות. הסכומים האמורים ינוכו מהכנסתו של אחד ההורים בלבד, לפי בחירתם, בהודעה שיגישו לפקיד השומה. הצעת החוק זו תקל על יוקר המחיה במיוחד לזוגות הצעירים, תהווה תמריץ לבני זוג שכיום לא נכנסים לשוק העבודה עקב העלות של מעונות יום, לצאת לעבוד, ויחד עם זאת גם תעזור במלחמה בהון השחור, שכן תהיה דרישה של ההורים לקבל קבלות בגין התשלום למעון כאמור.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1931/20; הוסרה מסדר היום ביום י"ג בכסלו התשע"ו (25 בנובמבר 2015)) ועל ידי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין (פ/3449/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי (פ/3946/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/207/21; פ/1119/22; פ/1778/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/2364/24). הצעת החוק זהה לפ/2364/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)